

1500700-38.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... os indivíduos confessaram a prática do roubo, sendo que com o indivíduo Maicon ainda foi encontrada uma quantia em dinheiro e um outro aparelho celular. Diante de tais informações, uma outra viatura foi até o local do roubo, contatou as vítimas e as encaminhou até este plantão policial.

Em juízo, declarou que estava em patrulhamento quando o COPOM informou um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500700-38.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2057182/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 23307604 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 737/22/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2057182 - 05º D.P. CAMPINAS, 737/22/942 - 05º D.P. CAMPINAS, 2057182/2022 - 05º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS HENRIQUE CANDIDO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Luís Henrique Cândido, Bruno Henrique Fagundes e Maicon Araújo dos Santos já qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 28 de fevereiro de 2022, ppor volta das 23h50min, na Rua Doutor Las Casas dos Santos, nº 56, Vila São Bernardo, nesta

cidade e comarca de Campinas/SP, os réus, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram em proveito de todos, mediante emprego de grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, a quantia de R\$ 171,00 (cento e setenta e um reais), uma garrafa de cerveja, seis maços de cigarro, um cartão de crédito e um aparelho celular pertencentes à vítima "E.N.P.F.", um aparelho celular pertencente à vítima "M.R.B." e um aparelho celular pertencente à vítima "A.C.M.S.".

Auto de prisão em flagrante (págs. 05/06); auto de reconhecimento de pessoa (págs 20/22); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 15/19); auto de exibição e apreensão (pág. 23) e auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 24).

Por decisão proferida em 10 de março de 2022 (págs. 150/152), a denúncia foi recebida, sendo os acusados devidamente citados para apresentarem resposta à acusação. O réu Luís Henrique Cândido apresentou resposta à acusação por meio de advogado constituído (págs. 186/194), ao passo que os acusados Maicon e Bruno o fizeram por meio da Defensoria Pública (págs. 212/215). Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e, após, os réus foram interrogados.

Em alegações, a representante do Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia, com fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena.

A defesa de Luís, em memorial (págs. 397/310), arguiu, em preliminar, a nulidade da audiência pela quebra de incomunicabilidade das testemunhas e rejeição da denúncia pela falta de justa causa. No mérito, pleiteou pela absolvição; subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal, redução da pena em 1/3 pela aplicação do artigo 29 do Código Penal, regime mais brando para cumprimento da pena e direito de recorrer em liberdade.

A defesa de Bruno e Maicon, em memorial (págs. 316/321), pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, afastamento da causa de aumento de concurso de agentes, compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e regime inicial diverso do fechado para cumprimento da pena.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Antes de adentrar ao mérito, necessário tecer algumas considerações quanto deselegante manifestação da defesa. Em que pesem os argumentos tecidos pela defesa de Luís, razão não lhe assiste. Conforme se observa da gravação da audiência, a incomunicabilidade das testemunhas restou preservada. Há que se consignar que, na oportunidade em que se atentou o diálogo da testemunha com terceira pessoa, esta prontamente foi identificada como sendo sua filha, também vítima do delito em tela, mas não arrolada pelas partes para oitiva em juízo. Ademais, por meio da câmera do aparelho celular, o local em que a testemunha estava foi visualizado, oportunidade em que nenhuma outra pessoa foi identificada de forma a prejudicar o andamento do feito.

Nesse momento não sobreveio nenhuma impugnação. Em relação a oitiva do policial, inexistente qualquer indício de incomunicabilidade, asseverando a defesa a ocorrência de incomunicabilidade apenas em decorrência de resposta que lhe foi desfavorável dentro de sua tese defensiva.

De mais a mais, nos moldes do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às partes. Vale destacar que excluídos os depoimentos dos policiais, o conjunto probatório é coeso e harmônico

em relação à autoria e a materialidade, não havendo que se falar em ausência de justa causa.

No mérito, atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, o auto de exibição e apreensão e o autos de entrega.

De mesma sorte, a autoria restou incontestada ante os autos de reconhecimento de pessoa, bem como por toda prova oral colhida e amealhada no caderno processual, assim como todas as demais provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "E.N.P.F.", em sede administrativa, afirmou que ser proprietário de um bar e, na data dos fatos, encontrava-se com sua esposa, filha e funcionária; estava recolhendo as mesas que ficam ao lado de fora do bar quando dois indivíduos adentraram ao local de forma bastante rápida. Um deles, indivíduo alto, cerca de 1,85m de altura, pardo e magro, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto. Enquanto isso, seu comparsa, de estatura mais baixa, cutis parda, se dirigiu ao caixa e subtraiu valores em dinheiro, cigarros, uma garrafa de cerveja e os celulares de todos que encontravam-se sobre o balcão. Logo após consumarem o roubo, se evadiram em um veículo, sendo que o declarante inclusive tentou acompanhá-los, mas sem sucesso. Os fatos foram comunicados à Polícia Militar e, minutos mais tarde, foram informados da captura dos autores, sendo encaminhados ao plantão policial onde procederam com o reconhecimento dos indivíduos.

Em juízo, declarou que estava recolhendo as mesas do local quando dois indivíduos chegaram a pé, um deles com arma em punho, ameaçando as pessoas que ali estavam, e que foram levados celulares e bens de consumo do comércio. Posteriormente, foi informado que teria um carro parado próximo esperando por eles. Aproximadamente 30 minutos depois, a Polícia informou que teria capturado os envolvidos, sendo feito o reconhecimento na delegacia. Reconheceu Bruno e Maicon em juízo.

A vítima "A.C.M.S.", em sede administrativa, declarou ser funcionária do estabelecimento de propriedade de "E." e "M." e que, na noite dos fatos, estava com os proprietários do estabelecimento comercial e da filha deles, já encerrando as atividades. "E." encontrava-se recolhendo as cadeiras enquanto a declarante fazia seus afazeres. Percebeu quando dois indivíduos adentraram ao comércio e, de imediato, anunciaram o assalto; um deles, indivíduo alto, estava com uma arma de fogo de em mãos; o segundo foi até o caixa e subtraiu diversos objetos e valores. Os celulares de seus patrões estavam em cima de um balcão e foram subtraídos também; após subtraírem os objetos se dirigiram a declarante ordenando que entregasse seu celular, que a princípio se negou a fazer; porém, amedrontada, acabou entregando aos indivíduos que posteriormente se evadiram. Mais tarde, tomou ciência de que os indivíduos, em companhia de um terceiro, foram detidos e então compareceu ao plantão policial.

Em juízo, declarou que estava finalizando o serviço para fechar o estabelecimento, quando foi informado que estaria ocorrendo um assalto e para não reagir. Um dos indivíduos estava armado. Levaram bens de consumo do local e os celulares das pessoas que estavam no momento e que apenas um dos celulares não foi recuperado. Foi informado que a Polícia teria capturado 03 (três) indivíduos, sendo os dois que estavam no local mais um terceiro que seria o motorista. Reconheceu Bruno e Maicon em juízo.

A vítima "M.R.B.", em sede administrativa, afirmou que ser proprietária de um bar, juntamente de seu esposo, e que, na data dos fatos, estavam fechando o estabelecimento, onde não havia mais nenhum cliente, apenas seu esposo, sua filha e sua funcionária, quando dois indivíduos adentraram ao local. Um destes indivíduos se dirigiu prontamente a seu esposo, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto; o segundo indivíduo foi até o caixa e acabou subtraindo alguns maços de cigarro, valor em espécie, além dos telefones celulares da declarante, de seu esposo, de sua filha e da sua funcionária. Notou que o indivíduo que estava em posse de arma de fogo era um rapaz bem alto, de compleição magra, pardo e o outro indivíduo era mais baixo. Acionaram a Polícia Militar e, minutos mais tarde, obtiveram a informação de que os indivíduos teriam sido detidos. Prontamente, foi encaminhada ao plantão policial onde realizou o reconhecimento de dois deles, justamente o indivíduo armado e seu comparsa.

Em juízo, reconheceu como Maicon e Bruno como sendo autores do delito. Relatou que não reconheceu Luís, uma vez que ele não teria ingressado no estabelecimento comercial. Sobre os fatos, disse que estava fechando o estabelecimento comercial, quando dois indivíduos entraram no local, um deles estava armado e ficou apontando a arma a filha, enquanto o outro pegava os itens. Havia um carro na esquina aguardado ambos. Foram levados celulares pessoais, cigarros, bebidas e dinheiro. Chamou a Polícia, que chegou após uns trinta minutos, informando que tinham sido capturados indivíduos que poderiam ser os autores do fato. Na delegacia reconheceu os indivíduos Bruno e Maicon.

A testemunha Eliezer dos Santos Rafael, policial militar, em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, em patrulhamento ostensivo com a viatura da Força Tática, receberam denuncia via COPOM de ocorrência de roubo em andamento, denuncia esta que apontou o local dos fatos como um estabelecimento comercial. Estavam próximos e então se dirigiram ao local apontado; antes mesmo de chegar ao local, avistaram um veículo VW/Gol de cor branca com três indivíduos em seu interior. O motorista acelerou ao perceber a viatura se aproximando, razão pela qual foram acompanhados. No trajeto, deram sinais luminosos e sonoros de parada; entretanto, o motorista continuou com a fuga. O acompanhamento durou cerca de 18 (dezoito) minutos por diversas ruas de diversos bairros, até que na Avenida Camucim, o motorista do veículo perdeu o controle vindo a colidir contra um muro no canteiro de obras da BRT. Em virtude desta colisão, o motorista foi arremessado para fora do veículo e ainda assim tentou empreender fuga, mas foi detido na sequência, havendo necessidade de uso moderado da força e também de algemas, em decorrência de sua resistência. Concomitantemente, a equipe policial se aproximou do veículo vindo a deter os dois indivíduos que restavam em seu interior. No veículo foram encontrados um simulacro de arma de fogo do tipo revólver, 04 (quatro) aparelhos celulares, cigarros e bebida. Indagado, os indivíduos confessaram a prática do roubo, sendo que com o indivíduo Maicon ainda foi encontrada uma quantia em dinheiro e um outro aparelho celular. Diante de tais informações, uma outra viatura foi até o local do roubo, contatou as vítimas e as encaminhou até este plantão policial.

Em juízo, declarou que estava em patrulhamento quando o COPOM informou um roubo em andamento no bairro São Bernardo, que estavam próximo ao local e, ao chegarem, avistaram em uma esquina próxima, um carro de modelo Gol branco. No interior, havia três indivíduos, saindo em alta velocidade; dada ordem de parada, não foi respeitada, iniciando então uma perseguição, que terminou apenas com a colisão do carro contra uma pilastra de concreto. Devido a colisão, o motorista foi arremessado do veículo, ficando bem machucado, e tentou empreender fuga, resistindo à abordagem, sendo necessário o uso da força. Os três confessaram informalmente sobre os fatos. Em busca no veículo, foram encontrados os bens das vítimas, bem como um simulacro. As vítimas reconheceram dois dos indivíduos na delegacia. Luís Henrique confessou que estava na função de motorista.

A testemunha Deickson Luiz de Oliveira, policial militar, em sede administrativa, prestou suas declarações em consonância com as de seu colega de farda. Em juízo, disse que estava em patrulhamento, quando foi informado via COPOM acerca de um roubo no bairro São Bernardo. Quando chegaram ao local, avistaram um carro de marca Gol, branco, com três indivíduos; foi dada ordem de parada, que não foi respeitada, empreendendo fuga os indivíduos, perseguição que durou aproximadamente cerca de 20 (vinte) minutos após o veículo colidir contra uma mureta do BRT, momento esse que conseguiram abordar dois dos envolvidos, sendo-lhes informados os direitos constitucionais. O motorista empreendeu fuga, em local de pasto, mesmo machucado devido a colisão, mas foi abordado e mostrou resistência, sendo foi necessário uso da força na abordagem desse. Dois dos indivíduos foram reconhecidos pelas vítimas na delegacia, não sendo apresentada a nenhuma das vítimas imagem deles antes do reconhecimento.

A testemunha Cinthia Maria Cândido, ouvida exclusivamente em juízo, declarou ser irmã de Luís Henrique e que, no dia dos fatos, estava em casa com a esposa dele, quando viu o carro de seu irmão passar seguido por uma viatura da Polícia. Sentiu medo de acontecer algo com o irmão e resolveu correr atrás do veículo, momento em que escutou o barulho da colisão. Ao chegar ao local, viu os indivíduos algemados, mas não visualizou o irmão e continuou procurando por ele. Viu o momento em que ele foi retirado do mato, já algemado. Achava que a abordagem teria sido por outros motivos, quando soube da notícia do roubo. Ao se aproximar, viu o irmão machucado e ficou completamente desestabilizada e que informou ao policial presente que estava filmando o ocorrido.

A testemunha Célia Aparecida Epifânia da Silva, ouvida exclusivamente em juízo, declarou que conhece Luís Henrique desde criança, sendo ele boa pessoa, esforçado e trabalhador. Há oito meses ele trabalhou com ela em sua oficina. Não tem conhecimento dos fatos.

O acusado Maicon Araújo dos Santos, perante autoridade policial, manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, disse que tem passagem criminal anterior; é casado e tem 05 (cinco). Desde a saída da prisão não conseguia emprego registrado. Esse ano conseguiu um trabalho intermitente no turno da madrugada para não atrapalhar os horários da esposa. No dia do fato, estava pronto para trabalhar quando encontrou Bruno; estava precisando de dinheiro e pediu a ele. Bruno o chamou para ir até sua casa e, em seguida, para a casa de um amigo dele. Dentro do carro havia um simulacro; ficou com medo de acontecer alguma coisa, mas foram até o estabelecimento comercial. Bruno desceu com o simulacro na cintura. Ficou responsável por pegar os produtos. Está arrependido do ocorrido, e dos danos psicológicos que causou as vítimas. Questionado sobre o prévio conhecimento de Luis na prática delitiva, destacou que acredita sim que ele tivesse conhecimento da intenção do roubo.

O acusado Bruno Henrique Fagundes, perante autoridade policial, confessou que estava com o simulacro e, com os demais acusados (Luis e Maicon), amigos de seu bairro, decidiram roubar um bar e subtraíram dinheiro, bebida, cigarro e aparelhos celulares (quatro no total). Logo que saíram do bar, já se depararam com a viatura policial. Luis estava conduzindo o carro, sendo ele o proprietário, e empreenderam fuga por aproximadamente 30 (trinta) minutos. Todos usaram cocaína para praticar o crime; praticaram o crime para pegar dinheiro e consumir mais drogas e pagar dívidas. A arma é de Maicon. Luis se perdeu em uma curva com o veículo e colidiram, Luis ainda tentou fugir a pé. Não se machucaram muito, somente Luis.

Em juízo, confessou que encontrou Maicon, que informou que precisava “fazer um dinheiro”. Ele possui uma réplica de arma e pretendiam praticar um roubo, mas precisavam de alguém para levar e, então, foi chamado o Luís Henrique para ser o motorista. Foram ao local e efetuaram o assalto e, ao retornar ao carro, informou

ao Luís Henrique que os itens eram produto do roubo. Dada ordem de parada pelos policiais, ele ficou com medo e, por esse motivo, teria acelerado o carro, vindo a parar com a colisão.

O acusado Luís Henrique Cândido, perante autoridade policial, manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, disse que estava em casa com a esposa e o sogro, quando um amigo pediu para que o levasse a um local para receber um dinheiro. Ficou esperando no carro quando os outros indivíduos chegaram com itens, não tendo conhecimento de que se tratava, de produto de ilícito. Ficou com medo da abordagem, pois estava sob efeito de álcool e cocaína. Trabalhava como mecânico e nunca se envolveu com práticas delitivas.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado o delito imputado aos réus, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir que no dia 28 o de fevereiro de 2022, por volta das 23h50min, na Rua Doutor Las Casas dos Santos, nº 56, Vila São Bernardo, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, os réus, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram em proveito de todos, mediante emprego de grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, a quantia de R\$ 171,00 (cento e setenta e um reais), uma garrafa de cerveja, seis maços de cigarro, um cartão de crédito e um aparelho celular pertencentes à vítima "E.N.P.F.", um aparelho celular pertencente à vítima "M.R.B." e um aparelho celular pertencente à vítima "A.C.M.S.".

Neste azo, a acusação dos acusados encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo majorado, praticado em 28 de fevereiro de 2022, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, demonstra perfeita subsunção entre a conduta dos réus e a norma penal incriminadora supracitada, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de, subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, em concurso de duas ou mais pessoas.

As vítimas, ainda perante a autoridade policial, descreveram as características dos acusados, individualizando a conduta de cada um deles. Nesta oportunidade, na delegacia, fizeram o reconhecimento de Bruno e Maicon como sendo os indivíduos que adentraram no estabelecimento comercial. A vítima "A." afirmou, ainda, que Bruno seria o indivíduo que portava a arma de fogo. Ante as provas produzidas, certo que terceiro indivíduo identificado como Luís dava apoio aos demais, sendo responsável pela condução do veículo, tendo os três empreendido fuga. Em juízo, as vítimas reconheceram Maicon e Bruno como sendo os indivíduos que adentraram no estabelecimento comercial.

Como se vislumbra das provas produzidas, os acusados praticaram o delito de roubo. A localização dos bens das vítimas com os acusados e a identificação deles foi possível após comunicação do fato à Polícia Militar, seguindo pela abordagem policial.

Ressalta-se que, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui ampla relevância probatória, sendo valiosa peça de convicção judicial e meio de prova. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra os agentes, nada há a fazer crer que elas teriam algum motivo para falsamente acusar

os réus da prática do delito em questão.

Nesse sentido: “A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto” (Extinto TACrim/SP Apelação Criminal nº 1.036.841-3, Rel. Des. Renato Nalini).

Em juízo, ainda que as vítimas não tenham reconhecido o acusado Luís, tal circunstância não implica em desconsiderar sua participação na empreitada criminosa, uma vez que ele foi abordado na condução do veículo, dando retaguarda aos outros acusados, sendo responsável pela fuga. Dada ordem de parada, continuou conduzindo o veículo em alta velocidade e, mesmo após a colisão, tentou se eximir de sua responsabilidade, empreendendo fuga pelo matagal.

Contudo, o reconhecimento das vítima é analisado em atenção ao conjunto probatório produzido e não isoladamente.

A versão das vítimas restou corroborada pelas palavras dos agentes de segurança. Anote-se que, os depoimentos prestados pelos policiais militares, foram coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação, tendo como consequência a prisão dos acusados, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade dos depoimentos.

Há que se destacar que os réus foram presos logo após a prática do delito, estando ainda na posse dos bens das vítimas. Os policiais, por sua vez, informaram que encontraram o veículo com os três integrantes em seu interior e, ao perceberem a presença da viatura, demonstraram atitude suspeita e empreenderam fuga, mesmo após sinais sonoros e luminosos. Continuaram em perseguição e lograram êxito em alcançá-los. Foram então abordados, sendo Bruno e Maicon reconhecidos pelas vítimas ouvidas, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo.

Imprescindível salientar que os depoimentos dos policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são policiais, pois “os servidores públicos, inclusive investigadores de polícia, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes”. (RT 411/266).

Ademais, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”. (STF, RTJ 68/54) E, ainda, “é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372).

Cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais e demais agentes da polícia não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

Registre-se ainda que a grave ameaça restou demonstrada, uma vez que os acusados, em posse de um simulacro, amedrontaram as vítimas, exigindo a entrega de seus pertences, retirando-lhes qualquer possibilidade de resistência.

É de suma importância observar que a grave ameaça é aquela capaz de impor medo, receio e temor à vítima. Ora, "(...) Em se tratando de roubo, caracteriza-se a ameaça na simulação de emprego de arma, uma vez que produz a intimidação da vítima, necessária para eliminar ou diminuir-lhe a resistência à ação criminosa". (RJTACRIM 47/274).

Ademais, "Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em consideração, mormente quando encontra ressonância na prova carregada ao processo" (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).

No mais, no que tange a causa de aumento de pena, referente ao concurso de pessoas restou subsumida, vez que foram comprovadas pela prova oral produzida e demais elementos que dos autos constam.

Neste diapasão, assevera o Juiz Pinheiro Franco: "no crime de roubo, é possível o reconhecimento das qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes com base na palavra da vítima, pois, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para reconhecer as causas de aumento incidentes."

O réu Luís negou a prática delitiva e a versão apresentada restou isolada ante as provas produzidas na fase policial e confirmadas em juízo. Ademais, o acusado Maicon afirmou que acredita, sim, que Luiz soubesse da empreitada criminosa, sobretudo pelo modus operandi, não sendo confirmado, tanto por Maicon como por Bruno, os motivos pelos quais estivesse apenas levando os outros dois indivíduos naquele local. Nada relatou que se permitisse relativizar as declarações das vítimas e testemunhas. As testemunhas por ele arroladas nada esclareceram sobre os fatos de forma a se confrontar e que permitisse a conclusão por uma dinâmica dos fatos diversa da ora acolhida. Ao contrário, confirmaram que o réu estava na condução do veículo quando os policiais lograram em prendê-lo.

Sob esse prisma, sua ação foi fundamental para que os demais agentes lograssem êxito na subtração dos bens da vítima, dando-lhes cobertura na ação, conduzindo o veículo utilizado na fuga. Logo, não há que se falar em redução da pena.

Não bastasse, os réus Maicon e Bruno confessaram a prática delitiva, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que os acusados, pessoas maiores, capazes e no gozo de suas faculdades mentais, estavam assistido por sua Defensora.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPRÓVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (Processo APL 09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEU ROSA).

Assim, à míngua de elementos para acolhimento das teses defensivas, os demais elementos probatório espelha a diretriz do decreto condenatório.

Ainda, necessário contemplar que o delito em testilha restou consumado, já que, para a consumação do crime de roubo, conforme jurisprudência mansa e pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância das vítimas.

Neste sentido, ensina o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 1 [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 2 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] 3 Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0).

Restando a configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível falar em desclassificação.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART.157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES.CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] (AgRg no RESp 1.410.795/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 6/12/2013).

Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0)).

Por conseguinte, estando as vítimas dominadas e totalmente despojadas de seus bens, de rigor o reconhecimento da inversão da posse e a configuração do delito em sua forma consumada.

As penas dos delitos imputados aos acusados deverão ser aplicadas na forma do artigo 70 do Código Penal.

Reitera-se que a empreitada criminosa dos acusados não pode passar impune, uma vez que perfeitamente se amolda aos supracitados tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social, a violência e a insegurança.

Data vênua aos esforços dos dignos Defensores, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Para o réu Luís Henrique Cândido.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por inexistirem circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem observadas.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas (§2º, inciso II do artigo 157, do Código Penal), aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na sequência, considerando que o delito foi praticado em concurso formal, tendo três vítimas, aplico a pena de somente um deles e majoro em 1/5 (um quinto), resultando em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

A respeito da multa, estabelece o artigo 72 do Código Penal: “No concurso de crimes, as penas de multa serão aplicadas distinta e integralmente”. Nestes termos, a multa deverá ser multiplicada por três, em razão da quantidade de vítimas e independente do reconhecimento de concurso formal.

Desta forma, torno a pena definitiva 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Para o réu Bruno Henrique Fagundes.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por inexistirem circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Na segunda fase, a atenuante da confissão não poderá reduzir a pena aquém do mínimo legal. Não há agravantes a serem observadas.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas (§2º, inciso II do artigo 157, do Código Penal), aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na sequência, considerando que o delito foi praticado em concurso formal, tendo três vítimas, aplico a pena de somente um deles e majoro em 1/5 (um quinto), resultando em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

A respeito da multa, estabelece o artigo 72 do Código Penal: “No concurso de crimes, as penas de multa serão aplicadas distinta e integralmente”. Nestes termos, a multa deverá ser multiplicada por três, em razão da quantidade de vítimas e independente do reconhecimento de concurso formal.

Desta forma, torno a pena definitiva 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Para o réu Maicon Araújo dos Santos.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59

do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista antecedentes criminais não observados para fins de reincidência (Processo 0001042-02.2017.8.26.0548 – pág. 77; Processo 0011684-60.2013.8.26.0229 – págs. 78/77) , bem como em observância à personalidade do acusado, que praticou o delito enquanto cumpria pena em regime aberto, resultando em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, observada a agravante da reincidência específica (Processo 0006542-95.2014.8.26.0114 – págs. 76/77), aumento a pena em 1/3, resultando em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

A reincidência específica, porque traduz a ideia de persistência na prática de determinada infração, revelando uma certa profissionalização da conduta criminosa, deve ser punida mais severamente que a recidiva genérica (STF, HC nº 101.918, rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Observada a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas (§2º, inciso II do artigo 157, do Código Penal), aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Na sequência, considerando que o delito foi praticado em concurso formal, aplico a pena de somente um deles e majoro em 1/5 (um quinto), resultando em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

A respeito da multa, estabelece o artigo 72 do Código Penal: “No concurso de crimes, as penas de multa serão aplicadas distinta e integralmente”. Nestes termos, a multa deverá ser multiplicada por dois, em razão da quantidade de vítimas e independente do reconhecimento de concurso formal.

Desta forma, torno a pena definitiva em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR:

LUÍS HENRIQUE CÂNDIDO, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

BRUNO HENRIQUE FAGUNDES, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

MAICON ARAÚJO DOS SANTOS, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Determino regime fechado para início do cumprimento de pena dos acusados, ante o quantum de pena aplicada, gravidade do delito e, em relação ao acusado Maicon, seus antecedentes criminais e reincidência específica, praticando o delito enquanto cumpria pena em regime aberto.

Destaca-se que o delito de roubo é grave e revela a periculosidade do agente, não adequando-se com regime mais brando.

"Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade" (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

Pelos mesmos motivos, os réus não poderão recorrer em liberdade, uma vez que permaneceram presos durante a instrução processual, não sobrevivendo novas circunstâncias a ensejar a alteração da medida.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito, destacando-se a reincidência específica do acusado Maicon.

Oportunamente, lance-lhe o nome dos réus no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA